Fiscal Partners®

Contrato de Prestación de Servicios y Growth Partnering

Este documento constituye el Contrato Integral de Servicios.

En él se establecen las definiciones legales y de implementación de aquellos que contratan los servicios, a quien en lo sucesivo y para todos los efectos legales será denominado El Cliente.

Concepto	Datos Descriptivos
Razón Social	
Nombre Comercial (Logo)	
Domicilio Legal	
Domicilio Fiscal (Oficial)	
Domicilio Físico (Operativo / Bodegas)	
Página Web oficial de la Empresa	

Por El Cliente:

(Nombre del Representante Legal)

Firma: _____

Por Fiscal Partners S.A.S.

(Nombre del Representante Legal)

Firma: _____

Declaración de Aceptación

Al firmar el presente instrumento, El Cliente reconoce expresamente que ha leído, entendido y aceptado en su totalidad el contenido de cada cláusula, anexo, apéndice y/o documento mencionado. Asimismo, y a través de su adhesión a este documento y a sus Anexos, parte integral e inseparable de este.

Acepta que Fiscal Partners S.A.S. y sus filiales podrán utilizar medios electrónicos, incluyendo correos electrónicos y plataformas de firma electrónica, para la celebración de cualquier Otrosí, anexo técnico o modificación futura a este contrato, reconociendo que dichos medios tendrán la misma validez y fuerza probatoria que la firma física.

Declaraciones y Cláusulas

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GROWTH PARTNERING que celebran, por una parte, Fiscal Partners S.A.S., representada en este acto por Mateo Ramírez, a quien en lo sucesivo se le denominará Fiscal; y, por la otra parte, El Cliente, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

Declaraciones:

I. Declara Fiscal que es una agencia especializada en consultoría en Inteligencia Digital, experiencia de usuario (UX/UI), desarrollo front-end, optimización para motores de búsqueda (SEO), así como plataformas propias para activar como Growth Partner estratégico.

II. Declara el Cliente que requiere los servicios descritos para mejorar y optimizar sus interfaces digitales, mejorar la retención de usuarios y alcanzar sus metas mediante estrategias de diseño centrado, pruebas de flujos y el uso de tecnología de vanguardia.

Cláusulas

Primera. Objeto, alcance del servicio y cronograma

Fiscal se obliga a prestar a El Cliente los servicios de diseño UX/UI, desarrollo front-end, arquitectura, auditoría y optimización del rendimiento de sitios web y/o aplicaciones móviles digitales, y evolución de plataforma de Contacto Fiscal, utilizando para ello los conocimientos especiales que dispone su recurso humano, procedimientos y demás actividades que requiera para la ejecución de los trabajos descritos en el presente instrumento y en los anexos técnicos.

Alcance del servicio (Servicios Fiscal)

Incluye la fase de Descubrimiento y Análisis de Datos (Data Discovery), que comprende las siguientes actividades:

1. **Auditoría y Benchmark de Google Analytics:** Análisis cuantitativo de las interacciones de los usuarios, identificación de puntos de fricción y caídas en el embudo de conversión, y diseño de nuevos eventos para el seguimiento de interacciones y conversiones de alto impacto.
2. **Evaluación Heurística:** Revisión crítica y propuesta de mejora de los componentes visuales aprobados (STRUCTURE), asegurando claridad de jerarquías y diseño responsivo.
3. **Arquitectura de la Información:** Configuración de eventos de conversión y embudos de seguimiento en plataformas de email marketing, de customer data (como Google Tag Manager, Hotmart, Kajabi, etc.).
4. **Experimentación (A/B Testing):** Creación de variantes de diseño para validar hipótesis con tráfico real, midiendo el impacto en métricas clave de negocio (Conversión, Bounce Rate, Tiempo en Página, etc.).

Exclusiones (Lo que No Incluye)

Para garantizar el enfoque y la viabilidad, el alcance de este contrato no incluye las siguientes actividades, que deberán ser cotizadas de manera separada:

- Desarrollo de aplicaciones backend, gestión de servidores o bases de datos de alta complejidad.
- Diseño de piezas de marketing (Ads, Email Marketing, gestión de redes sociales) o creación de contenido orgánico.
- Soporte técnico o actualizaciones fuera de las plataformas y alcance del cliente.
- Creación de contenidos de marca (diseño de Lead Magnets, manuales de identidad, ejecución de campañas de email marketing).

Cronograma de Entrega

Los plazos de ejecución de cada Fase (Fase 1 hasta la Fase 4) se definirán en el Anexo Técnico de Alcance y Cronograma (Anexo A) que será firmado por ambas partes. Fiscal se compromete a entregar cada componente de acuerdo con las fechas allí establecidas, sujeto a la aprobación oportuna de los entregables por parte de El Cliente.

Fase del Proyecto	Duración Estimada*	Descripción de Actividades
Fase 1: Descubrimiento y Auditoría	4 semanas	Recopilación de datos cuantitativos, heurística y auditoría técnica.
Fase 2: Prototipado y UX/UI	4 semanas	Rediseño de wireframes de alta fidelidad y creación de componentes interactivos y evaluables en una plataforma de prototipado.
Fase 3: Desarrollo Front-end	6 semanas	Desarrollo de componentes de interfaz, animaciones y maquetado de una Unidad Inicial de alto impacto.
Fase 4: Optimización y Lanzamiento	2 semanas	Pruebas finales de rendimiento, corrección de errores y despliegue a producción.

*Estas duraciones son estimadas y están sujetas a la entrega oportuna de información y aprobaciones por parte de El Cliente. Cualquier retraso significativo en estos puntos podrá afectar el cronograma general.

Una vez finalizado el cronograma de ejecución del proyecto, Fiscal se obliga a dar inicio a la Fase 5 de Growth Partnering, la cual tendrá una duración indefinida y se regirá por los términos y condiciones establecidos en la Cláusula Segunda del presente instrumento.

Segunda. Esquema de Compensación (Revenue Share Incremental)

Como contraprestación por los servicios de Growth Partnering prestados a partir de la Fase 5, El Cliente pagará a Fiscal un porcentaje sobre el Incremento de Ingresos Brutos atribuible a las mejoras implementadas por Fiscal. Este porcentaje se aplicará sobre el ingreso incremental mensual que supere la Línea Base establecida en el Anexo Técnico de Alcance y Cronograma (Anexo A).

Fase del Proyecto	Total (Revenue Share)
Fase 1: Descubrimiento y Auditoría	0%
Fase 2: Prototipado y UX/UI	0%
Fase 3: Desarrollo Front-end	0%
Fase 4: Optimización y Lanzamiento	10%*
Fase 5: Growth Partnering (Ongoing)	10%*

*Porcentaje sobre el Incremento de Ingresos Brutos atribuible a las mejoras implementadas por Fiscal.

Definición del Ingreso Incremental: Para efectos de este contrato, el Ingreso Incremental se define como la diferencia positiva entre el Ingreso Bruto mensual del Cliente durante el periodo de medición y el Ingreso Bruto promedio de los tres (3) meses calendario inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la Fase 5 (la "Línea Base"). Si el Ingreso Bruto mensual de la Línea Base es igual o inferior al promedio de los tres meses anteriores, no habrá ingreso incremental que genere obligación de pago para el Cliente durante ese mes.

Tope Máximo (Cap): La comisión acordada por el pago mensual por concepto de Revenue Share será del 10%, pero estará sujeta a un tope máximo de 8.000.000 de Pesos Colombianos (o su equivalente en la moneda de facturación del Cliente) por cada mes calendario. Esto significa que, independientemente de cuánto supere el Ingreso Incremental este monto, Fiscal facturará únicamente este valor máximo. Este mecanismo garantiza que la carga financiera máxima de la mensualidad se mantenga predecible para el cliente.

Definición de Ingreso Bruto: Para los efectos de este contrato, se entenderá por Ingreso Bruto la suma total de todos los ingresos monetarios recibidos por El Cliente, antes de cualquier deducción por concepto de impuestos, costos de producción, comisiones, devoluciones o cualquier otro gasto operativo. Específicamente, incluirá, pero no se limitará a, los ingresos provenientes de ventas de productos físicos o digitales, la prestación de servicios, suscripciones, licencias y cualquier otra fuente de ingresos generada a través de los canales digitales gestionados por Fiscal. Se excluyen expresamente los reembolsos a clientes y el IVA recaudado.

Tercera. Obligaciones de las Partes y Terminación Anticipada

Las partes reconocen y aceptan de común acuerdo que el valor comercial de este contrato radica en la ejecución oportuna y continua de las actividades descritas en el Anexo Técnico de Alcance y Cronograma (Anexo A). Por lo tanto, cualquier interrupción, suspensión o terminación anticipada de los servicios afectará directamente el flujo de caja y la planificación financiera de ambas partes.

Fiscal se compromete a ejecutar los servicios con la diligencia, pericia y profesionalismo propios de su objeto social, utilizando para ello su infraestructura tecnológica y el talento humano especializado en Inteligencia Digital y Growth Partnering. Por su parte, El Cliente se obliga a proporcionar de manera oportuna toda la información, accesos y aprobaciones necesarios para el cumplimiento de los hitos del proyecto.

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente contrato de forma anticipada, sin necesidad de declaración judicial, mediante el envío de una notificación escrita a la otra parte con una antelación mínima de treinta (30) días calendario a la fecha efectiva de terminación. En caso de terminación anticipada por parte de El Cliente sin causa justificada, este deberá pagar a Fiscal una penalización equivalente al 50% del valor promedio mensual facturado durante los últimos tres meses, además de cualquier saldo pendiente por concepto de Revenue Share devengado hasta la fecha de terminación efectiva.

Fiscal se reserva el derecho de suspender temporalmente la ejecución de los servicios en caso de mora en el pago de cualquier factura por parte de El Cliente, sin que dicha suspensión constituya un incumplimiento de su parte. Una vez regularizado el pago, Fiscal reanudará los servicios en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, sin que ello genere responsabilidad alguna para la agencia.

Cuarta. Condiciones de Facturación, Medios de Pago e Impuestos

Fiscal facturará a El Cliente el valor del Revenue Share del periodo en el día hábil siguiente de haberse recibido como resultado de la diligencia automatizada de ingresos realizada la integración del Portal por Fiscal o la divulgación de ingresos completa.

Para soportar dicha facturación configurará alertas automáticas en panel de división de ingresos. Fiscal facturará el valor mensual acordado y cualquier incremento en el mes siguiente. Los pagos deberán ser realizados dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de recepción de la factura, mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que Fiscal designe para tal efecto. Todos los costos bancarios y comisiones asociados a la transferencia serán asumidos por El Cliente, quien deberá garantizar que el monto neto recibido por Fiscal corresponda al valor total facturado.

Todos los precios, tarifas y honorarios aquí establecidos se entenderán como valores netos, a los cuales deberán adicionarse el impuesto al Valor Agregado (IVA) o cualquier otro impuesto o retención aplicable conforme a la legislación vigente.

En caso de que El Cliente incumpla con el pago de dos (2) facturas consecutivas o cinco (5) facturas alternadas, Fiscal podrá suspender los servicios sin necesidad de notificación previa, hasta que el cliente se ponga al día con los pagos pendientes. Fiscal no asumirá responsabilidad alguna por el lucro cesante o daños emergentes que resulten de dicha suspensión, y el cliente no tendrá derecho a ningún tipo de reembolso.

Quinta. Naturaleza, Riesgo y Ausencia de Garantía

La relación del agencia mantenimiento y acompañamiento de servicios de proyectos de crecimiento en plataformas digitales de medios con el objeto de mejorar el manejo de información (STRUCTURE) y el gasto de publicidad de la marca. Fiscal no garantiza resultados específicos de ventas, ingresos, conversión, retención de usuarios, posicionamiento en motores de búsqueda o cualquier otra métrica de negocio, ya que estos dependen de múltiples factores externos, incluyendo, pero no limitándose a, el comportamiento del mercado, la competencia, cambios en algoritmos de terceros y la calidad y viabilidad del producto o servicio del Cliente. Cualquier proyección o estimación proporcionada por Fiscal es de carácter meramente informativo y no constituye una promesa de resultado.

Además, las partes reconocen que el éxito de las estrategias de crecimiento y optimización depende en gran medida de la calidad y cantidad de información que El Cliente proporcione. El Cliente declara que toda la información suministrada a Fiscal será veraz, completa y precisa, y se compromete a actualizarla de manera oportuna. Fiscal no será responsable por errores o ineficiencias derivados de información incorrecta, incompleta o desactualizada proporcionada por el Cliente.

Finalmente, Fiscal no garantiza que los servicios estén libres de errores o interrupciones, ni que el uso de las herramientas y plataformas de terceros sea ininterrumpido. El Cliente reconoce que la implementación de cambios en el sitio web o en las campañas puede generar fluctuaciones temporales en el tráfico y en las métricas de conversión, y que estas no constituyen, por sí mismas, un incumplimiento de las obligaciones de Fiscal.